



PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 1809/20.

Câmara Municipal de Florianópolis
DIRETORIA LEGISLATIVA
Nº. 02
DATA 17/02/20
ASS. *[Signature]*

ACRESCE DISPOSITIVOS NA
LEI COMPLEMENTAR 007/1997
E INSTITUI A TAXA DE
TURISMO SUSTENTÁVEL – TTS
NO MUNICÍPIO DE
FLORIANÓPOLIS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

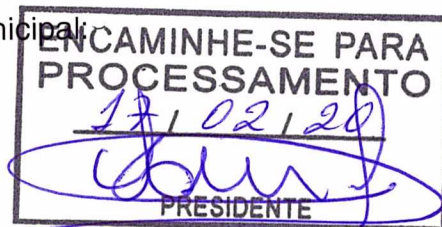
O PREFEITO MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS faz saber que a Câmara Municipal de Florianópolis aprovou e ele sanciona a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º Institui a Taxa de Turismo Sustentável, nos termos desta Lei e inclui no art. 307, da Lei Complementar 007/1997, Código Tributário do Município de Florianópolis, o inciso "XII", que passa a vigor com a seguinte redação:

"Art. 307 Integram o sistema tributário municipal:

(...)

XII Taxa de Turismo Sustentável."



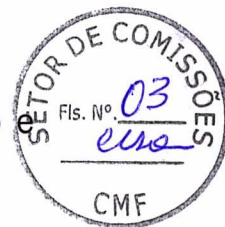
Art. 2º Cria o Capítulo XII, no Título V – TAXAS, bem como o art. 414-C e seguintes.

"Capítulo XII
TAXA DE TURISMO SUSTENTÁVEL"

Art. 414-C A Taxa de Turismo Sustentável será cobrada de pessoas físicas ou jurídicas que explorem estabelecimentos de alojamento ou hospedagem local, bem como as plataformas digitais de aluguel de temporada com quem o município estabeleça protocolo para a cobrança desta taxa.

Art. 414-D A Taxa de Turismo Sustentável tem como fato gerador a utilização, efetiva ou potencial, por parte dos hóspedes visitantes, da

infraestrutura física implantada no município de Florianópolis e do acesso e fruição ao patrimônio natural e histórico deste município.



Art. 414-E É responsável tributário pelo recolhimento da Taxa de Turismo Sustentável o estabelecimento onde esteja hospedado o contribuinte, devendo ser efetuada por ocasião da liquidação da conta do hóspede, ou incluída no débito realizado antecipadamente pelas plataformas digitais.

§ 1º Consideram-se Meios de Hospedagem, para o disposto nesta Lei, os hotéis, pousadas, resorts, hostels e similares, além de residências particulares (casas ou apartamentos) utilizadas para hospedagem remunerada de turistas.

§ 2º Os meios de hospedagem ficam obrigados a manter escrita fiscal destinada ao registro da Taxa de Turismo Sustentável.

§ 3º O estabelecimento responsável pela arrecadação da Taxa efetuará seu recolhimento mensalmente ao Município até o dia 20 do mês subsequente ao de competência, ficando sujeito, a partir desta data à incidência de juros e multa, na forma da legislação em vigor.

§ 4º O descumprimento do prazo estabelecido no parágrafo anterior sujeitará o estabelecimento ao pagamento de juros de 1%(um por cento) ao mês, em qualquer fração de dias e de multas progressivas, além da atualização monetária mensal.

Art. 414-F A Taxa de Turismo Sustentável será devida no valor de R\$ 2,00 (dois reais), por cada diária gerada por unidade habitacional, até a um máximo de 7 (sete) diárias por hóspede e por estadia, em hotéis, pousadas, resorts, hostels e similares, além de residências particulares (casas ou apartamentos) utilizadas na hospedagem remunerada de turistas.

Parágrafo único. O Poder Executivo municipal, por meio de Decreto, poderá atualizar monetariamente o valor acima, de acordo com os índices oficiais, sempre que se fizer necessário.

Art. 414-G A fiscalização da Taxa de Turismo Sustentável será exercida pela Secretaria da Fazenda Municipal que poderá utilizar para esse fim, os dados sobre o fluxo de transportes de fretamento turístico e a taxa de ocupação dos meios de hospedagem.

Art. 414-H O Poder Executivo Municipal aplicará os recursos provenientes da Taxa de Turismo Sustentável exclusivamente no desenvolvimento de políticas públicas para implantação de infraestrutura e serviços de finalidade e/ou interesse turístico sustentável; projetos, estudos, equipamentos ou infraestruturas de saneamento e proteção ambiental.



Art. 414-I Ficam isentos da Taxa Turística Sustentável:

- a) Os Hóspedes com idade inferior a 12 (doze) anos, aplicando-se a isenção também ao dia em que esta idade é atingida;
- b) Os Hóspedes cuja estada seja motivada pela obtenção de serviços médicos, pelos dias necessários ao tratamento, acrescidos de uma diária, estendendo-se esta isenção a um acompanhante do doente, mesmo que o doente em causa não pernoite, por razões de saúde, no respetivo estabelecimento;
- c) Os Hóspedes cuja estadia seja objeto de cortesia.

Parágrafo único - Para efeitos da fundamentação das isenções previstas no número anterior, devem ser apresentados os seguintes documentos:

- a) Isenção prevista na alínea a) - documento de identificação do beneficiário;
- b) Isenção prevista na alínea b) - cópia de documento comprovativo da marcação/prestação de serviços médicos ou documento equivalente, com indicação dos dias em que as mesmas se realizaram;
- c) Isenção prevista na alínea c) - registo contabilístico ou documento, comprovativo da cortesia.

Art. 414-J Essa lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 14 de fevereiro de 2020.


AFRÂNIO BOPPRÉ
VEREADOR PSOL

JUSTIFICATIVA



O planejamento e a prática do turismo sustentável é a mais eficaz forma de evitar a ocorrência de danos irreversíveis aos meios turísticos, de minimizar os custos sociais, econômicos e ambientais que afetam os moradores das localidades, e de otimizar os benefícios do desenvolvimento turístico.

O Projeto de Lei que estamos encaminhando para apreciação dessa Colenda Casa Legislativa, tem por escopo, através da criação da Taxa de Turismo Sustentável, o investimento no desenvolvimento de políticas públicas para implantação de infraestrutura e serviços de finalidade e/ou interesse turístico sustentável; projetos, estudos, equipamentos ou infraestruturas de saneamento e proteção ambiental.

Considerando a importância que o assunto requer, contamos com o máximo de empenho dos nobres pares desta Casa Legislativa na apreciação desta matéria e esperamos que aprovem nossa proposição.

Sala das Sessões, 14 de fevereiro de 2020.



AFRÂNIO BOPPRÉ
VEREADOR PSOL